

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 664/2531 พนักงานอัยการ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

โจทก์

นาย เนิน ครุฑ ผีอก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 364, มาตรา 365

บ้าน ม. ไม่มีรั้ว โดยปกติจำเลยจะต้องเดินผ่านบ้าน ม.ไปอาบน้ำที่บ่อน้ำและ
ม. กับจำเลยเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันก็ตาม แต่ในวันเกิดเหตุจำเลยมิได้ไปอาบน้ำ แต่
ลักลอบจะเข้าไปหา ม. โดยที่แรกจำเลยเข้าไปแอบที่ต้นมะพร้าวก่อนเมื่อมีคนไปดู
จำเลยจึงหนีไป และย้อนกลับเข้ามาใหม่โดยมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยเช่นนี้ถือไม่ได้ว่า
เป็นการเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยมีเหตุอันสมควร จำเลยมีความผิดฐานบุกรุก.
(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ฐานบุกรุกฐานมีอาวุธปืน ฯ
และพกพาอาวุธปืน ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา33, 80, 91, 288, 364,
365 พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ

จำเลยให้การรับสารภาพเฉพาะข้อหา มีอาวุธปืน ฯ และข้อหาพกพาอาวุธปืน ฯ
ส่วนข้อหาอื่นปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีอาวุธปืน ฯ และพกพาอาวุธปืน ฯ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 7, 8 ทวิ, 72,72 ทวิ ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและ ฐานบุกรุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 362, 364 และ 365 เป็น ความผิดหลายกรรม ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้จำคุกฐานมีอาวุธปืน ฯ 6 เดือน ฐานพกพา ฯ 2 เดือน รวมจำคุก 8 เดือน จำเลย ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 เดือน กับจำคุกฐานพยายามฆ่าผู้อื่น 10 ปี ฐานบุกรุก 1 ปี รวมเป็นโทษทั้งสิ้น 11ปี 4 เดือน ริบหวักระสุนขนาด .38 ของกลาง อื่นคืนเจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและ ความผิดฐานบุกรุก หวักระสุนขนาด .38ของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้กระทำความผิด ไม่ริบ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยการกระ ทำของจำเลยมิใช่เป็นการป้องกันตัว แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายในข้อหาฐานบุกรุกว่า '...สำหรับในข้อหาฐานบุกรุกนั้นเห็นว่า แม้จะปรากฏจากภาพถ่ายตามเอกสารหมาย จ.4 ว่า บ้านนางมณีไม่มีรั้ว และโดยปกติจำเลยจะต้องเดินผ่านบ้านนางมณีไปอาบน้ำ ที่บ่อน้ำและนางมณีกับจำเลยเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันก็ตาม แต่พฤติการณ์ของจำเลย ในวันเกิดเหตุปรากฏตามคำเบิกความของผู้เสียหาย นางสุรัช และนายศักดิ์ซึ่ง สอดคล้องกับคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.6ว่า จำเลยมิได้ไป อาบน้ำ แต่จำเลยลักลอบจะเข้าไปหานางมณีโดยที่แรกจำเลยเข้าไปแอบที่ต้น

มะพร้าวก่อน เมื่อนายศักดาและนางสุรัชไปดู จำเลยจึงหนีไปและย้อนกลับเข้ามาใหม่ โดยมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วย เช่นนี้ถือไม่ได้ว่าเป็นการเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่น โดยมีเหตุอันสมควร จำเลยจึงมีความผิดฐานบุกรุกด้วยอีกกระทงหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับข้อหาทั้งสองนี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 จำคุก 10 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 จำคุก 1 ปี หักกระสุนของกลางขนาด .38 ให้ริบ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์'.

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ